

偿金，部分行为特征符合抢劫的行为性质，但综合考虑其在本案中的犯罪动机和故意内容、行为方式及其威胁、暴力程度、强拿硬要财物数额及支付方式、事件起因和事后行为表现、损害结果及社会危害等，认定其行为构成“强拿硬要型”寻衅滋事罪更符合罪刑法定原则和罪责刑相适应原则。鉴于蔡某归案后能如实供述，积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，认罪、悔罪态度好，酌情从轻处罚。遂作出前述判决。

编写人：广东省汕头市中级人民法院 黄俊娇

以化学方法掩饰走私毒品行为的准确认定

——柯某某传授犯罪方法案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市高级人民法院(2023)京刑终105号刑事裁定书

2. 案由：传授犯罪方法罪

【基本案情】

2016年至2019年，被告人柯某某多次向境外客户销售茶酮，产品运往境外市场，申报商品名称规格型号为茶酮 $\geq 98.5\%$ ，水 $\leq 1.5\%$ ，用途均为用于治疗支气管哮喘和过敏性鼻炎药物(曲尼司特的中间体)等。2020年7月6日，柯某某委托某国际货运代理有限公司，将其购买的化学品内酯分两票出口至A

国和B国，申报品名为蔡酮等。该两票货物于2020年7月7日被海关物流监控处就地查扣，经称量共计1534.844千克。在与境外买家联系的过程中，柯某某与境外内酯买家之一的某杰通过通讯软件聊天时多次讨论了安全、局势、卧底等信息，并向某杰传授了制毒方法。

【案件焦点】

被告人柯某某以化学方法掩饰走私毒品的行为应如何定性。

【法院裁判要旨】

北京市第四中级人民法院经审理认为：被告人柯某某向他人传授犯罪方法，其行为已构成传授犯罪方法罪。柯某某向他人传授制毒犯罪方法，社会危害性大，考虑其系经侦查机关电话传唤到案等因素，依法对柯某某酌予从轻处罚。据此，判决：

- 一、被告人柯某某犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑二年；
- 二、扣押在某海关缉私局的物品依法处理。

一审宣判后，被告人柯某某以一审判决事实不清、证据不足，请求依法改判无罪为由提出上诉，主要理由如下：（1）其主观上不具有传授犯罪方法的故意；（2）其与某杰聊天内容中没有犯罪方法，其当时不掌握甲喹酮的制作工艺，不具有实施传授犯罪方法的条件；（3）在案证据不能证明其与某杰在聊天中有向某杰传授使用内酯制造甲喹酮的合成工艺。

北京市高级人民法院经审理认为：上诉人柯某某向他人传授犯罪方法，其行为已经构成传授犯罪方法罪，依法应予惩处。一审法院根据柯某某犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度所作的刑事判决，事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案在审理过程中，对于行为的认定，存在极大争议。第一种观点认为，

被告人柯某某明知他人利用其走私的物质制造毒品而提供原料帮助，应认定为制造毒品罪共犯。第二种观点认为，被告人柯某某走私的内酯虽不在列管物质范围，但经化学反应可以生成甲喹酮，而甲喹酮属于毒品范畴，可以认定内酯属于“用于制造毒品的原料、配剂”，其行为应认定为走私制毒物品罪。第三种观点认为，因内酯极易水解，海关在扣押后为寻找专门仓储地点导致送检不及时，检验时大部分内酯已水解，因而针对走私物品成分的检验报告不能作为证据使用，无法证明走私对象的准确成分，进而无法认定走私制毒物品罪。而在案证据显示被告人柯某某向他人传授用内酯生成甲喹酮的方法，可以认定为传授犯罪方法罪。第四种观点认为，从现有证据来看，无法得出柯某某向某杰等人传授使用内酯制造甲喹酮的合成工艺这一具体犯罪方法的结论，不能认定柯某某的行为构成传授犯罪方法罪。

随着制毒技术的发展，新型毒品、新型精神活性物质等不断涌现，掩饰走私毒品的方式亦日趋多样化，在传统“物理”隐藏、夹带等方式的基础上逐渐发展出利用物质间合成、分解等化学反应掩饰毒品走私的行为。本案系以化学方法掩饰走私毒品的典型刑事案件，本案中走私的直接对象内酯不在我国现有列管物质范围内，但其自然放置(或加入稀硫酸)即可水解为N-乙酰邻氨基苯酸(被列为第一类易制毒化学品管控)，后加入邻甲苯胺在一定浓度、温度等条件下经化学反应可以生成甲喹酮(被列入第一类精神药品管控，属毒品范畴)。而内酯由邻氨基苯甲酸(被列为第一类易制毒化学品管控)加入醋酐合成。可见，内酯的合成物质和水解后自然生成的物质均为列管物质，涉案行为系通过对管制物质的改造或伪装(英文译为mask)，利用化学反应生成的未列入管制范围的物质，来逃避海关监管，以达到利用走私的物质在境外合成毒品的目的。对此，本案在审理中确认了如下审查路径。

第一，对于以化学方法掩饰走私毒品行为的定性，在走私物品收货方制造毒品相关证据充分时可考虑认定为制造毒品罪共犯；在走私物品属于易制毒化学品或在走私时已自然水解出易制毒化学品，且相关证据充分时可考虑认定为走私制毒物品罪；在走私行为人向他人讲解利用走私物品生成毒品的化学反应

